

率地,不计后果地)modest(谦逊的,谦恭的)以矛盾修辞传递作者强烈建议:作为宪法的最终解释者,美国法律的风向标,最高法院若是采纳加州之言(认为难以评估新技术影响而不去做出全面性裁定、怯于打破旧有假定),则是谦逊到不负责任、不计后果。

②句语意递进,明确观点:最高法院能够且应当为法律界提供更新的指导原则。so that 体现因(事实)果(观点)关系;can and should 凸显作者立场。

前半句说明事实:Enough of the implications, discernable even obvious 强调新技术的“可见影响(可辨别的→甚至显而易见)”已经“足够多”,一反上段②句加州论据“新技术影响难以评估(hard to access)”。后半句表明观点:can and should provide updated guidelines(能够且应当提供更新的指导原则;update 意为 to add the most recent information to sth “为……增加最新信息,更新”)强调最高法院“更新法律指导原则、以满足新技术发展需要”的可行性和必要性,直斥上段①句加州论点“不能做出全面性裁定,更不能破坏旧有假定(refrain from a sweeping ruling... that upsets the old assumption)”。

【深层解读】第二、三段作者对加州的反驳集中体现于 old assumption/sweeping ruling/updated guidelines 这组短语:加州提出最高法院应避免做出全面性裁定,尤其是不得打破旧有假定,作者反驳指出最高法院能够且应当做出全面性裁定、为法律界更新指导原则。且两段形成完美的批驳结构:第二段介绍加州论点(①句)+论据(②句)——第三段作者先明确批驳态度(①句)——随后批驳加州论据(②句前半句)、最后直击加州论点(②句后半句)。但作者仍有未尽之意(后文将论及):为什么维持旧有假定是“不计后果”、必须提供新的指导原则。

IV ① They should start by **discarding**^① California's **lame**^② argument that exploring the contents of a smartphone—a vast storehouse of digital information—is similar to, say, going through a suspect's purse. ② The court has ruled that police don't **violate**^③ the Fourth Amendment when they go through the wallet or pocketbook of an arrestee without a warrant. ③ But exploring one's smartphone is more like entering his or her home. ④ A smartphone may contain an **arrestee's**^④ reading history, financial history, medical history and comprehensive records of recent **correspondence**^⑤. ⑤ The development of “cloud computing”, meanwhile, has made that exploration so much the easier.

他们应该首先摒弃加州的蹩脚观点:翻看智能手机内容——一个庞大的数字信息库——相当于翻查嫌疑人的钱包。最高法院已经裁定,警方无证搜查被捕人的钱包或钱袋并不违反宪法第四修正案。但是查看一个人的智能手机更像是进入他或她的家。智能手机里可能存有被捕者的阅读记录、财务记录、病史记录以及近期通信往来的详细记录。与此同时,“云计算”的发展已经使那种搜查大为容易。

· 词汇注释与难句分析 ·

- ① **discard** [di'skɑ:d] v. 丢弃,抛弃
② **lame** [leɪm] a. 差劲的,无说服力的;拙劣的
③ **violate** [ˈvaɪəleɪt] v. 违反;妨碍;侵犯
④ **arrestee** [ə'res'ti:] n. 被捕者
⑤ **correspondence** [kɒrɪ'spɒndəns] n. 通信,信件

● 经典搭配

- ① digital information(数字信息)
② cloud computing(云计算)
③ so much the easier(这样更容易)

· 语篇分析 ·

第四段进一步反驳加州观点“搜查智能手机如同搜查钱包(属于随身物品)”。关键词:more like entering his or her home.

①句概述作者观点:最高法院应摒弃加州蹩脚观点“搜查智能手机如同搜查钱包”。They should start by... 紧承上段 can and should provide updated guidelines, 阐释作者观点。

that 从句以 A is similar to B 句式呈现加州观点:智能手机与任何一件随身物品一般无二(say“比方